



PUTUSAN

Nomor 2083 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SARANAMULIA EKAPERKASA, berkedudukan di Jalan Raya Serang, KM 27, Kp. Pos Sentul, Nomor 28, Kelurahan Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Tangerang, yang diwakili oleh Alvin Wijaya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fendi Jonathan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan Hukum Fendi Jonathan & Partners, beralamat di Graha Binakarsa, Jalan H. R Rasuna Said, Kaveling C18, Lantai 8, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berkedudukan di Jalan Alam Sutera Boulevard, Nomor 10A, Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325, yang diwakili oleh Subur Tan dan Antonius Widodo Mulyono, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.M.M Okada Maxi dan kawan-kawan, selaku Para karyawan dari PT Bank Central Asia, Tbk, berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juli 2023, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Dony Endrassanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Bravo *Lawfirm*, beralamat di Gedung Mandira, Lantai 4, Jalan RP. Soeroso, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Juli 2023;

Termohon Kasasi;

D a n:

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II, berkedudukan di Jalan TMP Taruna, RT 002, RW 009, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa pada Tredi Hadiansyah, selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan TMP Taruna, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melanggar/ melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 504/24/2021, tertanggal 21 Oktober 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sejumlah :
Kerugian materiil sebesar Rp60.546.250.000,00 (enam puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Kerugian imateriil dengan total kerugian sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
yang dibayarkan secara langsung dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Eksepsi *non persona standi in judicio*;

B. *Legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh sisa utang sebesar Rp5.688.390.432,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PN Tng., tanggal 16 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 504/24/2021, tertanggal 21 Oktober 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan dengan Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT BTN, tanggal 14 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 538/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 16 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruhnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Pembanding I semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 538/Pdt.G/2022/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 100/PDT/2023/PT BTN tanggal 14 April 2023 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 538/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 16 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Pembanding I/Terbanding II/semula Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/semula Pembanding II/Turut Terbanding/semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Pembanding I/Terbanding II/semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024



melanggar/melawan hukum kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat;

3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 504/24/2021, tertanggal 21 Oktober 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Turut Termohon Kasasi/semula Pembanding II/Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Pembanding I/ Terbanding II/semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/semula Pembanding I/Terbanding II/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Juli 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa nilai angunan (jaminan) 5 (lima) bidang tanah yang diberikan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat mempunyai nilai hak tanggungan peringkat pertama sejumlah Rp77.315.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima belas juta rupiah), sedangkan jumlah plafond pinjaman yang didapatkan Peggugat dari Tergugat sejumlah Rp48.800.000.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian nilai jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman yang diberikan Tergugat kepada Peggugat;

Bahwa kelalaian Peggugat dalam membayar kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat juga disebabkan adanya wabah penyakit yang terjadi di Indonesia, yaitu wabah pandemi virus covid 19 selama $\pm$ 2 tahun (tahun 2019 sampai dengan 2021), yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia sangat turun drastis, termasuk berpengaruh pada usaha Peggugat sehingga tidak bisa membayar kewajibannya secara tepat waktu sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan melelang agunan (jaminan) dari Peggugat dengan harga rendah untuk mengatasi resiko rugi yang lebih besar lagi bagi Tergugat, tetapi resiko dibebankan kepada Peggugat sebagai debitur adalah tidak adil karena sudah merupakan resiko dari Tergugat yang harus ditanggungnya sehingga adalah adil dan patut kalau sisa hutang sebesar Rp5.688.390.432,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tidak lagi dibebankan kepada Peggugat;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai hasil penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SARANAMULIA EKAPERKASA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SARANAMULIA EKAPERKASA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2083 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11